

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 702/2532
อัยการ เชียงใหม่
นาย ไพศาล วรรณพุม

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 352

ป.วิ.อ. มาตรา 192

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยยักยอกเงินที่ได้จากการจำหน่ายตราไปรษณียากรซึ่งอยู่ในความดูแลรักษาของจำเลยไป แต่โจทก์นำสืบไม่ได้ว่าจำเลยได้จำหน่ายตราไปรษณียากรดังกล่าวไปแล้วยักยอกเอาเงินที่จำหน่ายไปเป็นของจำเลย จำเลยอาจยักยอกเอาตราไปรษณียากรไปเพื่อจำหน่ายในภายหลังก็ได้ จึงลงโทษจำเลยในข้อเท็จจริงส่วนนี้ไม่ได้และจำเลยไม่ต้องใช้เงินจำนวนดังกล่าวคืนแก่ผู้เสียหาย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นพนักงานการสื่อสารแห่งประเทศไทยได้ยักยอกเงินที่ได้รับจากประชาชนมาใช้บริการ และได้จากการจำหน่ายตราไปรษณียากร ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบดูแลเก็บรักษาของจำเลยไปขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 3, 4, 11 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91, 147, 157, 352 และให้จำเลยคืนเงิน 234,367.88 บาทแก่ผู้เสียหาย จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามมาตรา 147, 157รวม 2 กระทงลงโทษตามมาตรา 147 ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุกกระทงละ10 ปี รวมจำคุก 20 ปี ลด

โทษให้หนึ่งในสี่ คงจำคุก 15 ปี ให้จำเลยคืนเงิน 234,364.88 บาท แก่ผู้เสียหาย
ข้อหาอื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 จำคุก 10 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสี่ คงจำคุก 7 ปี 6
เดือนให้จำเลยคืนเงิน 126,614.38 บาท แก่ผู้เสียหาย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยมีหน้าที่ต้องคืนเงินจำนวน 100,000
บาท แก่ผู้เสียหายด้วย เพราะผู้อำนวยการสำนักงานการสื่อสารไปรษณีย์เขต 5 มีคำสั่ง
ห้ามจ่ายเงินไวย่อมถือว่าผู้เสียหายได้รับเงินจำนวนดังกล่าวไปแล้วไม่ได้นั้นเห็นว่า
เมื่อจำเลยไม่มีสิทธิรับเงินจำนวนนี้ ก็ไม่สมควรที่ศาลจะสั่งให้จำเลยคืนเงินจำนวนนี้
ให้ผู้เสียหาย เพราะกรณีเช่นนี้น่าจะถือได้ว่าจำเลยมีเจตนาคืนเงินให้ผู้เสียหายแล้ว
ดังคำแก้ฎีกาของจำเลยซึ่งระบุว่า ผู้เสียหายชอบที่จะรับเงินจำนวนนี้คืนไปได้สำหรับ
ตราไปรษณียากรจำนวน 7,753.50 บาท นั้น โจทก์นำสืบไม่ได้ว่าจำเลยได้จำหน่าย
ไปแล้วเบียดบังยกเอาเงินที่จำหน่ายไปเป็นของจำเลยดังที่โจทก์ฟ้องและฎีกา
จำเลยอาจยกเอาตราไปรษณียากรไปเพื่อจำหน่ายในภายหลังดังที่ศาลอุทธรณ์
วินิจฉัยมาก็ได้ ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าลงโทษจำเลยในข้อเท็จจริงส่วนนี้ไม่ได้และ
จำเลยไม่ต้องใช้เงินจำนวนนี้คืนแก่ผู้เสียหาย จึงต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ที่
ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยคืนเงินให้ผู้เสียหายเพียง 126,614.38 บาท จึงชอบ
แล้ว"

พิพากษายืน

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ